

Detrás de la estructura:

Identificación de beneficiarios finales y redes corporativas complejas





- ¿Quién controla?
- ¿Quién decide?
- ¿Quién se beneficia realmente?

“El mayor riesgo no es quien aparece, sino quien permanece oculto”.



El problema global

Panamá Papers

- 11.5 millones de documentos
- Estructuras societarias complejas
- Ocultamiento de beneficiarios finales
- Movimiento de activos ilícitos
- Dificultad en investigaciones transnacionales



Lecciones regulatorias

- Fortalecimiento del registro de beneficiarios finales
- Mayor cooperación internacional
- Mejoras en supervisión basada en riesgos
- Robustecimiento de debida diligencia institucional



¿QUÉ CAMBIÓ?

Recomendación 10

Se fortaleció la obligación de identificar y verificar al beneficiario final, exigiendo un **mayor entendimiento de la estructura de propiedad y control del cliente**, incluyendo control indirecto o ejercido por otros medios.



Recomendación 24

En marzo de 2022, GAFI fortaleció la **Recomendación 24**, exigiendo a los países **garantizar acceso oportuno a información adecuada, precisa, actualizada y verificable sobre beneficiarios finales**.

Recomendación 25

Posteriormente, en 2023 y 2024, reforzó también la **Recomendación 25** sobre estructuras jurídicas complejas.



Evaluación regional: Hallazgos de GAFILAT

- Verificación insuficiente de información societaria
- Debilidades en interoperabilidad registral
- Dependencia excesiva de información autodeclarada
- Limitaciones tecnológicas para análisis relacional
- Dificultades para identificar control indirecto transnacional



Contexto Nacional



LEY 155-17

Contra el Lavado de Activos

- Debita diligencia basada en riesgos.
- Identificación de estructuras reales de propiedad y control.



- Trazabilidad documental
- Consistencia estructural
- Monitoreo continuo
- validación razonable del beneficiario final.

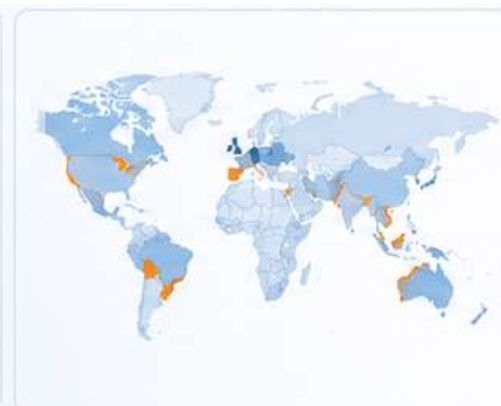


- Recepción y Análisis
- Solicitud de Información
- Validación de Control
- Colaboración Internacional
- Apoyo Técnico y Capacitación

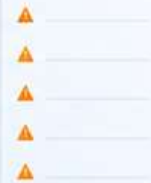
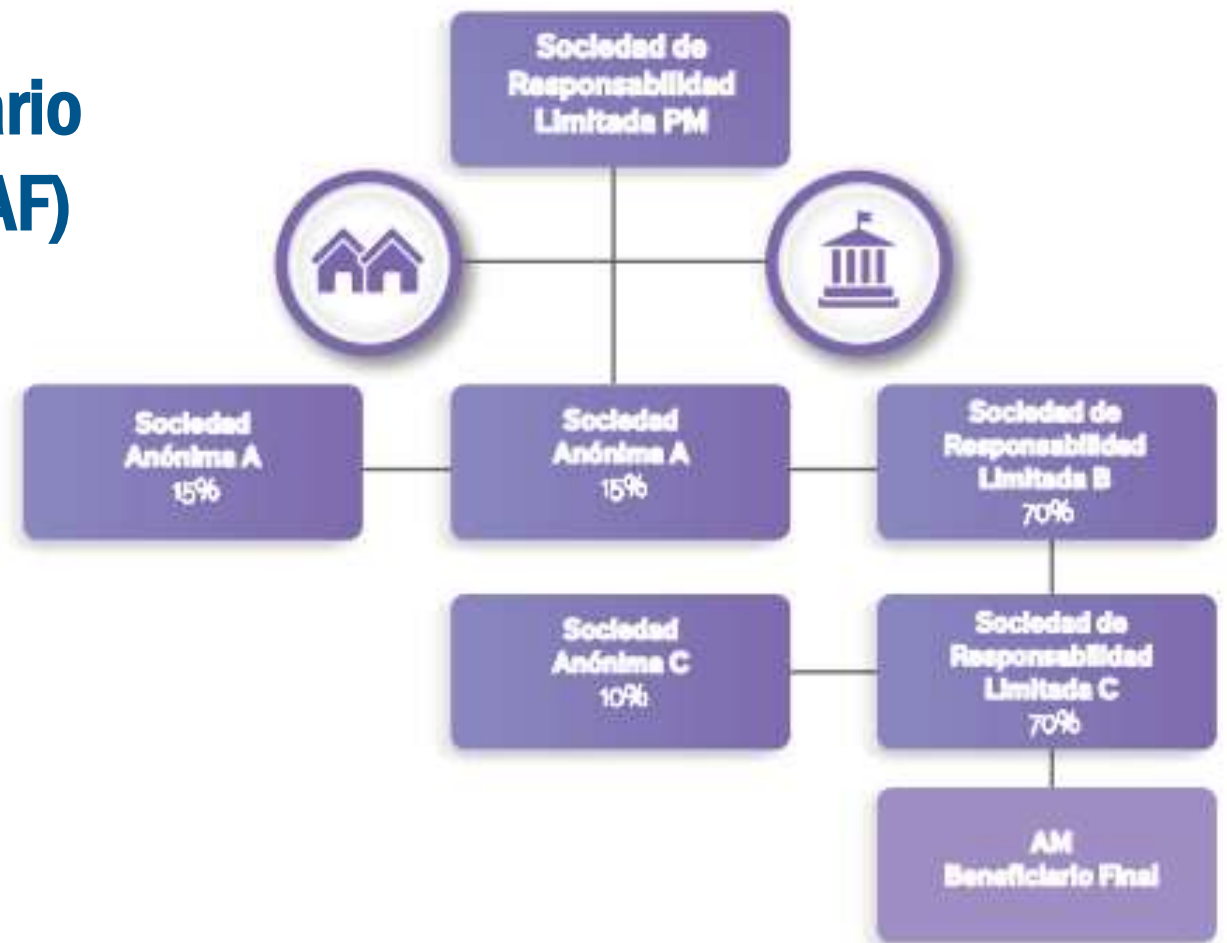


- Responsabilidad como signatarios de acuerdos internacionales.
- Fortalecimiento continuo del marco regulatorio.
- Adopción de estándares internacionales
- Cooperación

Identificación del beneficiario fin (UAF)



Ejemplo de determinación del beneficiario final en estructura jurídica compleja (UAF)



Guías CONCLAFIT (UAF)



- FUENTES DE INFORMACIÓN**
- Registros Mercantiles
 - Bases de Datos Globales
 - Listas Restrictivas
 - Noticias y Medios
 - Información Interna

¿Qué espera GAFI de las entidades de intermediación financiera?

Comprender:
Analizar cómo opera realmente la estructura de propiedad y control.

Evaluar coherencia económica:

Determinar si la estructura posee una lógica económica legítima acorde al perfil y actividad del cliente.

Identificar:
Determinar quién figura formalmente dentro de la estructura corporativa o jurídica.

01

02

03

04

05

06

Verificar:
Validar qué evidencia documental y registral sustenta dicha identificación

Corroborar:
Confirmar la consistencia y razonabilidad de la información obtenida.

Monitorear:
Detectar oportunamente cambios materiales en la titularidad, control o comportamiento de la relación comercial.

Nuevos desafíos

Identidades corporativas distribuidas

Control fragmentado entre múltiples entidades y jurisdicciones.

Vehículos digitales sofisticados

Plataformas digitales facilitan anonimato y ocultamiento financiero.

04

05

Jurisdicciones de difícil trazabilidad

Limitado acceso a información societaria y beneficiarios finales.

03

Automatización documental

Generación masiva de documentos aparenta legitimidad corporativa.

02

Estructuras multinivel internacionales

Múltiples capas societarias dificultan identificar controladores reales.

01

De la **reacción** a la **anticipación**



El nuevo rol de Cumplimiento

- **Analizar redes de control**

Modelos analíticos identifican vínculos ocultos y relaciones indirectas.

- **Interpretar estructuras complejas:**

IA facilita comprensión de esquemas corporativos multinivel transnacionales.

- **Anticipar opacidad:**

Análisis predictivo detecta patrones asociados a ocultamiento corporativo.

- **Conectar información dispersa:**

Integración de datos fortalece trazabilidad y visión consolidada.

- **Producir criterio técnico:**

Decisiones basadas en datos fortalecen evaluaciones y mitigación riesgos.



“Las estructuras pueden ocultar nombres, pero nunca deberían ocultar responsabilidades”.

